I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/1099/2026, de 23 de octubre, por la que se establecen los servicios mínimos para garantizar la prestación de servicios esenciales del sector de transportes urbanos de personas por carretera en el ámbito de la provincia de Segovia.

Con fecha de preaviso 16 de octubre de 2026, ante la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia, los sindicatos Federación de servicios a la ciudadanía de comisiones obreras de segovia, FesSMC De La Unión General de Trabajadores de Segovia y el Sindicato Libre de Transportes de Segovia, han convocado huelga en el ámbito del sector de transportes urbanos de personas por carreteras de la provincia de Segovia, con afectación a la totalidad de las personas trabajadoras, cualquiera que sea su categoría profesional, tipo de contrato y jornada de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio colectivo del sector de transportes urbanos de personas por carretera de la provincia de Segovia.

La huelga se desarrollará en la modalidad de paros parciales en días alternos, que darán comienzo el día 27 de octubre de 2026 y se extenderán hasta el día 27 de noviembre de 2026, ambos inclusive, en las fechas y franjas horarias siguientes:

– Martes, 27 octubre 2026. De 08:00 a 11:30 horas y de 13:00 a 16:00 horas.

– Jueves, 29 octubre 2026. De 06:00 a 09:30 horas y de 13:00 a 16:00 horas.

– Viernes, 30 octubre 2026. De 08:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

– Martes, 3 noviembre 2026. De 06:00 a 09:30 horas y de 13:00 a 16:00 horas.

– Miércoles, 4 noviembre 2026. De 08:00 a 11:30 horas y de 13:00 a 16:00 horas.

– Viernes, 6 noviembre 2026. De 13:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

– Lunes, 9 noviembre 2026. De 06:00 a 09:30 horas y de 13:00 a 16:00 horas.

– Viernes, 13 noviembre 2026. De 08:00 a 11:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

– Martes, 17 noviembre 2026. De 06:00 a 09:30 horas y de 13:00 a 16:00 horas.

– Jueves, 19 noviembre 2026. De 08:00 a 11:30 horas y de 13:00 a 16:00 horas.

– Lunes, 23 noviembre 2026. De 06:00 a 09:00 horas y de 13:00 a 16:00 horas.

– Jueves, 26 noviembre 2026. De 12:00 a 15:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

– Viernes, 27 noviembre 2026. De 08:00 a 11:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Los paros afectarán a todas las personas trabajadoras cuya jornada coincida, total o parcialmente con las franjas horarias, durante el tiempo de la coincidencia

El art. 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, señalando que la Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Las garantías a que hace referencia el precepto constitucional se encuentran recogidas en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo. La misma norma faculta a la Administración para acordar las medidas necesarias que aseguren el funcionamiento de los servicios esenciales. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 2.º de la meritada norma, y en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los artículos 70 y siguientes del Estatuto de Autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, y dado que la convocatoria de huelga afecta a las competencias de más de una Consejería, corresponde al Consejero de la Presidencia la determinación las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios mínimos de la comunidad.

El derecho a la huelga no es un derecho absoluto, sino que puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, si bien tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la restricción al derecho fundamental de huelga debe aplicarse con la ponderación suficiente que salvaguarde los servicios esenciales a mantener como mínimo y el sacrificio del derecho de huelga de los trabajadores, de forma tal que se garantice a los ciudadanos el ejercicio y disfrute de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, los cuales se encuentran expresamente recogidos en la Constitución española.

La situación de huelga general anunciada por las organizaciones sindicales arriba detalladas y en los términos que se formulan en la convocatoria, y que afecta por tanto a todos los trabajadores y trabajadoras adscritos al Convenio colectivo de Viajeros por Carretera, debe poder desenvolverse garantizando el ejercicio y disfrute del derecho fundamental a la huelga, junto al derecho de los ciudadanos al ejercicio y disfrute de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos.

En consecuencia, ante el anuncio de huelga es imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de modo, que, sin coartar los derechos individuales, se atienda al interés general, considerando en todo momento los siguientes factores de hecho y los criterios, para fijar los servicios mínimos:

En cuanto a factores de hecho, se ha considerado que nos encontramos en presencia de convocatorias de huelga de carácter sectorial, pero con una afectación general o interacción de otros sectores, por lo que la fijación de los servicios a establecer debe tener en cuenta dicha circunstancia de hecho, de modo que, con pleno respeto al derecho de huelga de los trabajadores, se atienda al interés general.

En este sentido, conviene dictar unos servicios mínimos que garanticen la libre decisión de los trabajadores de sumarse a la huelga, y también el derecho de la ciudadanía a disponer de los servicios esenciales.

En cuanto a los criterios seguidos para la fijación de servicios mínimos, se ha tenido en consideración la doctrina fijada en las Sentencias del Tribunal Constitucional 11/198, de 8 de abril; 26/1981, de 17 de julio; 33/1981, de 5 de noviembre; 51/1986, de 24 de abril; 27/1989, de 3 de febrero; 43/1990, de 15 de marzo y 122/1990 y 123/1990, de 2 de julio; la fijada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sec. 7ª, en su Sentencia de fecha 3 de julio de 2013 (rec. 5284/2011), y también, las dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid, en sus Sentencias nº 48, de 21 de enero de 2019 (rec. 343/18) y nº 1289, de 4 de noviembre de 2019 (rec 269/2019).

Se ha partido de la premisa de que procede fijar servicios mínimos para aquellos servicios que se consideren esenciales, a la vista de la distribución competencial y la lista de derechos de los ciudadanos y obligaciones de los poderes públicos fijada en la C.E. y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Identificados los servicios esenciales que más abajo se detallan, e identificadas las empresas privadas que prestan servicios a la Administración en ellos, procede fijar los servicios mínimos que dichas empresas deben mantener a fin de que el servicio esencial en el que se enmarcan sus actividades quede garantizado.

Para ello, en la presente Orden, se ha seguido el criterio técnico de la Consejería competente en cada materia afectada, en función de las características técnicas del servicio esencial a mantener y de las empresas que en cada uno de ellos presta sus servicios a la Administración.

De conformidad con dichas premisas se consideran servicios esenciales, en el ámbito competencial de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, los que afectan a los siguientes derechos de los ciudadanos:

1º Servicios sociales.

El derecho a disfrutar de un sistema de servicios sociales recogido en el artículo 50 de la Constitución Española, así como la garantía de asistencia a través de atención especial a colectivos vulnerables o necesitados de atención especial, como es el caso de personas con discapacidad, mayores, menores, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, y otras personas en situación de especial vulnerabilidad, constituyen un servicio esencial para la comunidad.

La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León supera así el modelo de servicios sociales de carácter asistencial avanzando hacia un sistema en el que, aquellos servicios que tengan el carácter de esenciales se configuren como auténticos derechos subjetivos de todos los ciudadanos, exigibles ante los poderes y administraciones públicas y, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales, como garantía máxima de su reconocimiento, respeto y protección.

Los servicios sociales se componen de un conjunto de medidas protectoras que garantizan un mínimo de condiciones de vida digna y de calidad a las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad. Así, la atención residencial, en residencias, en centros de día debe considerarse de carácter esencial para los intereses de la comunidad porque afecta a un colectivo especialmente vulnerable, que depende de la asistencia de terceras personas para realizar sus funciones vitales imprescindibles.

Deben establecerse los servicios imprescindibles prestados a la Administración por empresas privadas, que permitan garantizar la asistencia de los usuarios del servicio de estancias diurnas y la asistencia al trabajo de los empleados que deben atender a las personas mayores y personas discapacitadas en las Residencias de Personas Mayores y Centros Regionales de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.

La Gerencia de Servicios Sociales establece los servicios mínimos determinados en el Anexo I de la presente Orden.

2º Educación y libertad de enseñanza.

El derecho a la educación y la libertad de enseñanza se encuentran reconocidos en el artículo 27 de la Constitución Española. La efectividad de este derecho exige garantizar el acceso a los centros docentes del alumnado que precisa del transporte escolar para efectuar diariamente sus desplazamientos.

A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el transporte escolar constituye, para el alumnado usuario del servicio, el medio que posibilita su desplazamiento al centro docente en el que se encuentra escolarizado. La falta de prestación de una ruta puede determinar que el alumnado adscrito a la misma no pueda acceder al centro educativo y, en consecuencia, afectar al ejercicio efectivo de su derecho a la educación.

Esta circunstancia adquiere especial relevancia atendiendo a las características territoriales y a la dispersión de la población, así como a la inexistencia, con carácter general, de medios alternativos de transporte que permitan garantizar el desplazamiento del alumnado afectado. Por ello, una reducción porcentual del número de rutas no asegura por sí misma la prestación del servicio al alumnado, dado que cada ruta atiende a unos concretos usuarios y centros docentes.

En consecuencia, ponderado el derecho de huelga de las personas trabajadoras de las empresas de transporte afectadas por la convocatoria con el derecho a la educación del alumnado usuario del transporte escolar, se considera necesario garantizar la prestación de las rutas de transporte escolar, limitando los servicios mínimos al personal estrictamente indispensable para su realización.

La Consejería de Educación establece los servicios mínimos determinados en el Anexo II de la presente Orden.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los artículos 70 y siguientes del Estatuto de Autonomía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, a iniciativa de las Consejerías de Sanidad y Bienestar Social y Educación

RESUELVO

Primero. – El ejercicio del derecho de huelga del personal adscrito al Convenio colectivo de Viajeros por Carretera en todos sus centros de trabajo de la provincia de Segovia se entenderá condicionado al mantenimiento de los servicios esenciales, entendiendo por tales los prestados en esta Administración de entre los descritos en la Exposición de Motivos.

Segundo. –

a) En el Anexo de esta Orden se determina el personal y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar lo dispuesto en el apartado primero.

b) Las empresas directamente afectadas deberán adoptar, de acuerdo con lo señalado en el apartado a) de este punto, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la Administración.

Tercero. – Las empresas prestadoras del servicio comunicarán a los trabajadores afectados por los servicios mínimos tal circunstancia.

Cuarto. – Los servicios esenciales fijados no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. Caso de producirse serán considerados ilegales y quienes los ocasionaren incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Lo dispuesto en los artículos precedentes no significa limitación alguna de los derechos que los trabajadores tienen reconocidos por las normas reguladoras del derecho de huelga.

Quinto. – Esta Orden producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el titular de la Consejería de la Presidencia, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, contados ambos a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 23 de octubre de 2026.

El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: Luis Miguel González Gago

ANEXO I

Gerencia de Servicios Sociales

SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS.

EMPRESA: SANIVIDA, S.L.

CENTRO	*PERSONAL*	*HORARIO*
Centro de Día de Cuellar Residencia Mixta Residencia Asistida	1 Conductor 1 Auxiliar de ruta	s/turno

ANEXO II

Consejería de Educación

a) TRANSPORTE ESCOLAR

Servicios mínimos: se fijan como servicios mínimos, la presencia de un conductor en cada una de las rutas de transporte escolar cuya prestación coincida con los días y las franjas horarias de los paros convocados.

Las empresas directamente afectadas deberán adoptar, de acuerdo con lo indicado, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la Administración.

CV: BOCYL-D-26102026-207-18